

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 628/2534	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด	โจทก์
	นาย จุงชวง แซ่โอ้ว	ผู้ร้อง
	นาย ยงเกียรติ เชื้อสกุลวนิช	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 226, มาตรา 693

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 91

การที่ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ของจำเลยชำระหนี้ให้แก่ธนาคารกสิกรไทย เจ้าหนี้รายที่ 8 เมื่อพ้นระยะเวลาขอรับชำระหนี้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามมาตรา 91 แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 แล้ว ไม่ทำให้ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอรับช่วงสิทธิการขอรับชำระหนี้ของธนาคารกสิกรไทย ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่อย่างใด.

ผู้ร้องยื่นคำร้อง ขอให้มียกคำสั่งให้ผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับช่วงสิทธิรับชำระหนี้ของธนาคารกสิกรไทย และให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการพิจารณา คำร้องของผู้ร้องใหม่

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงว่า ผู้ร้องมิได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามกำหนดของกฎหมาย ธนาคารกสิกรไทยได้ถอนคำขอรับชำระหนี้แล้ว ผู้ร้องไม่อาจรับช่วงสิทธิขอรับชำระหนี้ได้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ผู้ร้องเป็นผู้ค้าประกันหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีของจำเลยไว้กับธนาคารกสิกรไทย ต่อมาวันที่ 17 มิถุนายน 2529 ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาในคดีแพ่งให้จำเลยและผู้ร้องกับพวกอีก 1 คน ร่วมกันรับผิดชอบหนี้ดังกล่าวจำนวน 47,522.70 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่ธนาคารกสิกรไทย ต่อมาจำเลยถูกศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2529 ธนาคารกสิกรไทยได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายเป็นเจ้าหนี้รายที่ 8 ต่อมาผู้ร้องได้ชำระหนี้จำนวน 50,722.39 บาทแก่ธนาคารกสิกรไทย ตามคำพิพากษาในคดีแพ่ง ธนาคารกสิกรไทยจึงได้ถอนคำขอรับชำระหนี้เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2531 ก่อนผู้ร้องยื่นคำร้องขอรับช่วงสิทธิคำขอรับชำระหนี้ของธนาคารกสิกรไทยต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นเวลา 3 วัน แต่พ้นกำหนด 2 เดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดแล้ว ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องมีว่า ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอรับช่วงสิทธิการขอรับชำระหนี้ของธนาคารกสิกรไทยต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ตามกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ที่ผู้ร้องอ้างว่า เมื่อผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้โดยการขอรับช่วงสิทธิต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นับแต่เวลาที่ผู้ร้องอาจใช้สิทธิยื่นคำร้องขอรับช่วงสิทธิรับชำระหนี้ได้ หรือตั้งแต่ธนาคารกสิกรไทยถอนคำขอรับชำระหนี้ไม่เกิน 2 เดือน ผู้ร้องจึงมีสิทธิยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนั้น ไม่ปรากฏว่ามีบทกฎหมายมาตราใดในพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 บัญญัติให้สิทธิแก่ผู้ร้องดังกล่าว เพราะการขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายนั้นพระราช

บัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 91บัญญัติว่า "เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายจะเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลาสองเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ฯลฯ" การที่ผู้ร้องชำระหนี้ให้แก่ธนาคารกสิกรไทยเจ้าหนี้รายที่ 8 เมื่อพ้นระยะเวลาขอรับชำระหนี้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าวแล้ว ไม่ทำให้ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอรับช่วงสิทธิการขอรับชำระหนี้ของธนาคารกสิกรไทยต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่อย่างใด"

พิพากษายืน.

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-สวิน อักษรายุธ-สมพงษ์ สนิธิเณร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>